

1509346-81.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/07/2022

... o policial Clayton o persegue e já tentou forjar um tráfico de drogas contra sua pessoa. Foi preso em flagrante por roubo a residência, em 28 de novembro de 2019, juntamente com Cauê Gusmão. Foi condenado a 21 anos e 04 meses de reclusão. Tem também outras condenações por assaltos, no total de 137 anos de reclusão. À exceção de um salão de beleza, todos os assaltos foram em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509346-81.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509346-81.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2022128/2019 - 95º D.P. HELIÓPOLIS, 2488858 - 95º D.P. HELIÓPOLIS, 7201/18/226 - 95º D.P. HELIÓPOLIS, 2022128 - 95º D.P. HELIÓPOLIS, 7201/18/226 - 95º D.P. HELIÓPOLIS, 2022128 - 95º D.P. HELIÓPOLIS, 7201/18/226 - 95º D.P. HELIÓPOLIS, 2022128 - 95º D.P. HELIÓPOLIS, 7201/18/226 - 95º D.P. HELIÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 779/2020

VISTOS.

CARLOS EDUARDO PEREIRA, ADÃO OLIVEIRA FEITOSA FILHO e PIERO DE BRITO KAINER, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública e devidamente processados como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, porque no dia 23 de outubro de 2018, por volta das 03h, na Rua Coronel Pedro

de Oliveira, nº 230, Bairro do Sacomã, nesta cidade, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com ao menos um outro indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, teriam subtraído, para proveito comum, um mostruário de produtos de beleza da marca Mary Kay; uma mochila da marca Ceamar; 2 (dois) cartões do Banco Itaú S.A; 2 (dois) óculos das marcas Ray Ban e Chilli Beans; 4 (quatro) televisores de marcas Samsung, Semp Toshiba e Philips; 3 (três) notebooks das marcas Dell, Sony Vaio e Acer; um videogame PlayStation 3; um aparelho de telefonia Iphone 7 PLUS; um celular marca Samsung MINI S3; um relógio de pulso da marca Seculus; joias; chaves e documentos pessoais; além de um aparelho de telefone celular Lenovo VIBE K5 e o veículo Fiat/Palio Week, placas DSN 2352; bens de propriedade das vítimas Fernanda Abud Hissa, Eliane de Fátima Abud Hissa, Leonardo Pereira dos Santos e Maria Marlene Giacomini Abud.

CARLOS EDUARDO PEREIRA e ADÃO OLIVEIRA FEITOSA FILHO também foram denunciados como incursos nas penas do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, porque no dia 23 de outubro de 2018, em horário e local ignorados, nesta cidade, juntamente com Piero de Brito Kainer, já denunciado nos autos do processo nº 1502760-

13.2018.8.26.0228, e com ao menos outro indivíduo não identificado, teriam se associado em quadrilha armada para o fim específico de cometerem crimes, de forma estável e organizada.

Quando do oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva dos acusados (fls. 138/140).

A denúncia foi recebida em 07 de julho de 2020, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva dos réus (fls. 173/174), expedidos mandados de prisão (fls. 184/193).

Carlos Eduardo foi preso preventivamente em 24 de setembro de 2020 (fls. 294/297), Piero em 05 de outubro de 2020 (fls. 308/312) e Adão em 28 de janeiro de 2021 (fls. 356).

Citados, os réus Adão, Piero e Carlos apresentaram respostas escritas à acusação. Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas vítimas, duas testemunhas de acusação e interrogatórios.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público requereu a juntada de documentos relativos aos processos mencionados na denúncia (autos nºs 1509385-78.2019.8.26.0050, 1502760-13.2018.8.26.0228, 0101084-64.2018.8.26.0050, 0011670-55.2018.8.26.0050, 0079123-67.2018.8.26.0050 e 0008472-10.2018.8.26.0050). Também requereu a vinda de certidões cartorárias dos acusados. Os pedidos foram deferidos pelo Juízo.

Com a vinda dos documentos juntados pelo Ministério Público, foi dada ciência às partes.

Em memoriais escritos, o Ministério Público pediu a condenação dos réus nos moldes da denúncia, com incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal (duas vítimas idosas e uma criança) (fls. 577/585).

A defesa de Carlos Eduardo pugnou pela absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de roubo, sustentando que a identificação do réu foi baseada em reconhecimento fotográfico frágil, realizado pelas vítimas na delegacia, considerando o lapso temporal decorrido entre a data dos fatos (outubro de 2018) e o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia (junho de 2020). Também aduziu que Carlos Eduardo foi incluído na investigação porque estava na rede de amigos do Facebook do réu Adão. Quanto ao crime de associação criminosa, a defesa pugnou pela absolvição em razão da fragilidade da prova, ausentes provas nos autos que comprovem a estabilidade da suposta associação, sendo que a juntada de boletins de ocorrência não seria suficiente para embasar uma condenação. Em caso de condenação, a defesa requereu a fixação das penas-bases nos mínimos legais, a aplicação da atenuante da menoridade penal relativa de Carlos Eduardo, a não aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, o afastamento do concurso formal entre os crimes de roubo, sustentando que não houve pretensão de atingir individualmente os patrimônios dos moradores da residência (fls. 589/617).

A defesa comum e constituída de Adão e Piero requereu a absolvição dos acusados

por insuficiência probatória. Subsidiariamente, em caso de condenação, a defesa postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal e o afastamento das causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo e concurso de agentes (fls. 670/680). É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede, em parte, o pedido contido na denúncia.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/07, pelo relatório de fls. 08/22 e pela prova oral colhida.

Da mesma forma, a autoria criminosa dos réus ficou evidenciada.

Na fase policial, somente o acusado Piero foi indiretamente qualificado (fls. 35).

Em juízo, o réu Carlos, preso na Penitenciária II Guarulhos, alegou inocência.

Disse que tem outras passagens, foi preso em tentativa de assalto de uma loja em 2017, estava no semiaberto e não retornou para a colônia. Ficou foragido. Não conhece os corréus Piero e Adão. Foi preso numa abordagem de rotina, pela PM, em fevereiro de 2019. Enquanto adolescente, teve uma passagem por assalto de carro. Depois foi preso e condenado por roubo tentado, pena de 04 anos de reclusão, em regime fechado. Tem 22 anos de idade. Não conhecia os policiais civis que testemunharam, mas diz que é a primeira vez que o acusam. Em dezembro, teve audiência com eles, mas foi absolvido. Também não conhecia os policiais militares anteriormente. Tem tatuagens no braço, na mão e na perna. Na mão, tem uma rosa feita de dólares e no braço, os "irmãos metralha", conforme apresentou em audiência.

Em juízo, o réu Adão, preso no CDP Guarulhos II, alegou inocência. Afirmou que não conhecia os corréus Carlos e Piero. Foi preso em novembro, juntamente com o amigo Cauê, por assalto ou tentativa de homicídio. Tem 23 anos de idade. Não teve passagens pela Fundação Casa. Após a maioridade, foi preso por assalto em residência na Zona Leste, foi réu confesso e condenado a 06 anos e 05 meses de reclusão, em regime semiaberto. Ficou um ano na colônia e saiu em quatro saidinhas. Não conhecia os policiais civis que testemunharam e nem os policiais militares que o prenderam. Disse que não tem outros processos.

Interrogado em juízo, o réu Piero, preso na Penitenciária de Mirandópolis, também alegou inocência. Não conhecia os corréus Adão e Carlos. Alegou que o policial Clayton o persegue e já tentou forjar um tráfico de drogas contra sua pessoa. Foi preso em flagrante por roubo a residência, em 28 de novembro de 2019, juntamente com Cauê Gusmão. Foi condenado a 21 anos e 04 meses de reclusão. Tem também outras condenações por assaltos, no total de 137 anos de reclusão. À exceção de um salão de beleza, todos os assaltos foram em residências. Tem 29 anos de idade. Teve duas passagens pela Fundação Casa por assaltos. Não tem outros processos para julgamento. Na delegacia, foi filmado entrando na viatura.

A negativa de autoria no roubo, trazida pelos três acusados em juízo, ficou completamente isolada nos autos, diante de conjunto probatório tão firme e concatenado.

As vítimas Leonardo e Fernanda reconheceram os réus Adão, Carlos Eduardo e Piero, com bastante segurança, nas duas fases da persecução penal (fls. 128/133 e em juízo). As duas vítimas relataram que, na madrugada dos fatos, por volta das 03h, quando estavam dormindo, os três réus invadiram a residência, ingressando pela janela do banheiro do quarto da avó de Fernanda. Na casa residiam Leonardo, Fernanda, sua mãe Eliane de 62 anos de idade, sua avó Marlene de 82 anos de idade e o pequeno Bernardo, de três anos de idade, filho de Leonardo e Fernanda. O casal Fernanda e Leonardo foi acordado com os assaltantes anunciando assalto e ambos foram amarrados com cadarços. Foram levados para o quarto da avó, onde toda a família permaneceu sob ameaça e vigilância armada pelo acusado Piero. As senhoras Eliane e Marlene, bem como a criança, não foram amarradas. Os três réus estavam armados e se comunicavam por celular com um quarto indivíduo, que não ingressou na residência, para saberem a respeito da movimentação da rua.

Enquanto Piero permanecia no quarto com as vítimas, seus comparsas Adão e Carlos Eduardo reviravam a casa toda, revistando os cômodos e guarda-roupas, escolhendo livremente o que queriam subtrair. Indagavam sobre joias e bens de valores. As

vítimas permaneceram todo tempo sob ameaças, mas não houve agressão física. O réu Carlos Eduardo estava bastante exaltado durante a ação, era o mais agressivo. Foram subtraídos quatro televisores, três celulares, computadores pesados de elevado valor, dois notebooks muito bons, videogames, joias, bolsas, mochila de escola da criança, material de trabalho da vítima Fernanda, da marca Mary Kay, que valia em torno de R\$16.000,00, carteiras, documentos, roupas, pouco dinheiro na carteira, um carro.

A vítima Fernanda lembrou-se de uma arma, que com certeza estava nas mãos do réu Adão, mas não descartou que houvesse outras armas com os demais. Já Leonardo foi firme em afirmar ter visto três armas, uma com cada assaltante.

As vítimas permaneceram subjugadas pelo trio de réus por aproximadamente 3 horas e meia e somente conseguiram se soltar pela manhã, quando os roubadores já tinham deixado a casa. Como explicou Leonardo, os assaltantes entraram na casa na madrugada e só saíram ao amanhecer.

Para a fuga com tantos bens, os réus utilizaram o veículo Fiat Palio da família, porque não tinha rastreador. Tudo foi colocado dentro do Palio. Leonardo disse que, antes de saírem, os assaltantes trancaram o casal e Eliane no banheiro, deixando no quarto a avó e a criança. Após, as vítimas acionaram o 190 e registraram boletim de ocorrência no 26º DP. Houve perícia na casa.

Leonardo contou que fazia parte de um grupo do Facebook, onde havia publicações sobre roubos a residências, semelhantes ao que as vítimas sofreram. Disse que havia uma publicação sobre a prisão de um indivíduo, que teria praticado roubo a residência. Diante das informações, Leonardo e Fernanda compareceram na delegacia de Heliópolis, oportunidade em que reconheceram o réu Piero, pessoalmente, como um dos autores do roubo. Também reconheceram fotograficamente Adão, que já estava preso por roubo, e Carlos Eduardo, através de fotografia obtida pela polícia em sua página do Facebook, após rastreamento. Os policiais não mandaram fotos dos réus para os celulares das vítimas.

Apenas o veículo foi recuperado, no mesmo dia, à tarde.

Sobre o ingresso na casa, Fernanda explicou que a casa é um sobrado e que o quarto da avó tem uma varanda que dá para o quarto dela e também para a janela do banheiro. Quando os réus foram embora, a família foi procurar por onde haviam ingressado e encontraram a janela inteira puxada para fora. Não houve arrombamentos.

Sobre o prejuízo material total, Fernanda calculou em cerca de 30 mil reais.

Avaliando os preços de computadores e notebooks subtraídos, Leonardo calculou o prejuízo total entre 30 mil e 50 mil reais.

As duas vítimas relataram que o trauma sofrido foi imenso. Para Leonardo, o problema foi permanecer na casa após o crime. Fernanda ficou muito tempo sem dormir, teve que fazer terapia, tiveram que colocar alarme na casa. Até hoje, Fernanda acorda assustada no meio da noite. A mãe de Fernanda já tinha depressão e pânico, quadro agravado pelo crime. Até hoje, colocam proteção nas portas antes de dormir, como cadeiras e móveis.

As duas vítimas reconheceram os três réus em audiência, sem qualquer titubeio.

Fernanda disse que Piero era o mais calmo e foi quem ficou vigiando a família, embora em alguns momentos, viessem os outros réus também. A vítima Leonardo confirmou que Piero foi quem permaneceu a maior parte do tempo no quarto com a família. O mais agressivo foi Carlos, que ameaçava atirar e bater.

Leonardo contou que o réu Carlos ficava rodando o tambor da arma, fazendo “graça”, como que para mostrar que tinha habilidade no manuseio da arma, com intenção de ameaçar. Também foi o réu Carlos quem amarrou o casal de vítimas. Carlos não apontava a arma, só ficava rodando. Leonardo disse que o réu Adão ficou circulando pela casa, procurando coisas dentro dos guarda-roupas do casal e de Eliane.

A vítima Leonardo acrescentou que os réus usavam capuzes de moletom, mas dava para ver as faces nitidamente. Fernanda pediu para tirar a criança do quarto e deixá-la perto dos pais, com medo que a criança acordasse assustada.

Sobre o reconhecimento pessoal de Piero na delegacia, as vítimas explicaram que olharam para ele em meio a outros dois elementos e através de um buraco e que não tiveram qualquer dúvida para apontá-lo. Sobre os reconhecimentos fotográficos,

as vítimas contaram que os policiais mostraram várias fotos, de outros elementos, e também fotos do Facebook. Das várias fotos que viram, as vítimas destacaram os réus Adão e Carlos.

A vítima Leonardo ressaltou que a amarração com cadarços foi bem forte e que seus braços e os de Fernanda ficaram muito marcados.

A pedido da defesa, a vítima Leonardo resumiu os pertences subtraídos de cada vítima. Do quarto de Marlene, subtraíram televisão e joias. Do quarto de Eliane, a televisão, o computador e joias. De Fernanda, todos os produtos de trabalho da marca Mary Kay. Do quarto do casal, a televisão. Da sala, outra televisão, videogames e a mochila de Leonardo com pertences pessoais e notebook. Também foram subtraídos os aparelhos celulares de Eliane, Leonardo e Fernanda. O carro subtraído era de Eliane. A mochila da criança já estava dentro do carro e também foi subtraída. A mochila foi jogada posteriormente na rua e alguém devolveu, porque tinha na mochila um telefone, pelo qual entraram em contato.

O policial Anderson explicou em detalhes como a polícia descobriu a autoria criminosa dos réus. Contou que Piero e Cauê foram presos em flagrante por roubo a residência semelhante a este e então ambos contaram, informalmente, que outros comparsas deles já tinham sido presos anteriormente. Tratava-se de outro Cauê e do réu Adão. As vítimas daquele roubo reconheceram Piero e a notícia foi veiculada no programa televisivo Datena. Foi então que as vítimas reconheceram pela TV o réu Piero e, na delegacia, também reconheceram o réu Adão fotograficamente. Os policiais acessaram o Facebook de Adão, que usava o nome de Adam Oliveira. Entre os amigos de Adão, acharam o Bronks Filipe e rastreando, chegaram ao nome da mãe e ao aniversário dele. Conseguiram identificá-lo como sendo o réu Carlos, que também foi reconhecido fotograficamente pelas vítimas. O policial Anderson não conhecia qualquer dos réus anteriormente.

Um dos elementos detidos informou que havia alternância entre os membros do grupo criminoso, de acordo com o grau de dificuldade do roubo, o número de pessoas na casa, o número de bens que presumiam houvesse na residência. O grupo verificava os locais antes, sondava as residências. Em determinados roubos, ele não era convidado porque era mais fácil ou mais difícil de fazer. Houve outros BOs. No caso dos autos, Cauê não foi reconhecido. Havia também o elemento que ficava fora das casas, chamado "cavalo", espiando o movimento da rua.

O policial Anderson calculou em cinco ou seis membros no grupo criminoso e contou que trabalhou em três ou quatro inquéritos com os mesmos réus, ora um reconhecido, ora outro. Carlos foi reconhecido por uma tatuagem semelhante a uma "rosa" na mão esquerda. Algumas vítimas referiram que ele usava luvas. Mas neste caso, ele não usou luvas. Foi difícil pegar Carlos, que foi reconhecido fotograficamente. À época ele não estava preso. Carlos foi reconhecido fotograficamente pelas vítimas, através do Facebook de Adão. Daí foram trabalhar a qualificação dele. O réu Piero foi reconhecido através da matéria da mídia. Daí foram apresentadas fotos de Adão e de Cauê, mas apenas Adão foi reconhecido pelas vítimas deste processo.

O policial Clayton contou que houve vários roubos na área de atuação de sua delegacia, todos com o mesmo modus operandi. Todos os crimes eram roubos a residências. Sempre de madrugada. O grupo criminoso procurava casas com fácil acesso, com muros mais baixos, rendiam as vítimas e faziam a limpa na casa. Sempre havia um comparsa na função de "cavalo", que ficava fora da casa, alertando sobre o movimento da rua. Sempre armados, fazendo "roleta russa" para ameaçar as vítimas e para obter senhas de cofres e de Bancos. Em busca de bens de alto valor, como joias. Eram diversos roubos, inclusive da área de outras delegacias. O policial Clayton participou de quatro casos, com esclarecimentos e reconhecimentos pelas vítimas. Teve outros roubos que não foram elucidados por falta de reconhecimentos pelas vítimas. Pode afirmar que os três réus eram da mesma quadrilha, mas não sabe dizer se eram os mesmos indiciados dos outros casos. Não conhecia os réus anteriormente.

Contou que no início de novembro, a PM prendeu em flagrante dois infratores por roubo com o modus operandi citado, dentre eles o réu Adão. No final de novembro, outra prisão de outros dois elementos por roubo com o mesmo modus operandi, dentre eles o réu Piero. Nas investigações, solicitaram as vítimas para fins de

reconhecimento dos elementos presos em flagrante e constataram que eram da mesma quadrilha, que se dividia conforme as residências que iam roubar. Os elementos presos foram questionados sobre os roubos já realizados e um deles explicou sobre a alternância entre os membros do grupo criminoso. O preso contou que quando as residências eram de maior valor, iam alguns membros do grupo e quando eram residências mais simples, iam outros. Faziam as escolhas de acordo com a vigilância das casas e o poder aquisitivo das vítimas. Tinha elementos mais agressivos, mais atuantes, medianos.

Algumas vítimas compareceram na delegacia por terem visto a reportagem de televisão, que a testemunha se comprometeu a encaminhar para este processo. Teve contato só com dois agentes que foram presos. Adão foi preso pela PM, por roubo a residência no início de novembro. Piero também foi preso pela PM, por roubo a residência no final de novembro. Carlos já estava procurado pela Justiça e a tatuagem de sua mão, algo como “uma bola pintada”, foi descrita por vítimas. Teve conhecimento de que Carlos foi pego na rua, numa abordagem policial, quando os policiais militares constataram que estava “procurado”.

Tanto no relatório policial quanto na reportagem televisiva foram relatadas as prisões de Piero e de Adão em flagrante por roubos a residências. Teve contato com Piero e com Adão durante os reconhecimentos e eles não confessaram os crimes.

Apenas um membro da quadrilha confessou, de nome Cauê, que foi preso com Piero em flagrante. A matéria jornalística a que se referiu foi do dia da prisão de Piero e Cauê, acredita que da emissora Bandeirantes, mas não sabe quem acionou a imprensa na ocasião.

Com efeito, os reconhecimentos seguros dos três réus, feitos pelas duas vítimas nas duas fases da persecução penal, são perfeitamente suficientes para afirmar a autoria criminosa dos réus e muito bem sustentam a condenação. Não há falar-se em absolvição por insuficiência probatória para qualquer deles, em que pesem os argumentos das defesas.

As vítimas e as testemunhas não conheciam os réus anteriormente, de modo que não tinham qualquer interesse, demonstrado pelas defesas, para pretenderem prejudicá-los gratuitamente. Seus relatos são isentos e desinteressados e as defesas nada provaram que possa desabonar a idoneidade moral das vítimas ou a conduta profissional dos policiais. Assim, suas palavras devem merecer a credibilidade deste juízo e podem sobrepor-se à versão de negativa geral, ensaiada pelos réus.

Outrossim, é sabido que no campo probatório, as palavras firmes das vítimas de um assalto e os reconhecimentos efetuados por elas são sumamente valiosos, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, o único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. Assim, as palavras das vítimas sobrepoem-se às dos réus, notadamente porque amparadas pelos demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório e porque os réus podem contar meias verdades ou mesmo mentir para cavar uma redução na condenação.

Nesse passo, o esforço da defesa constituída de Carlos Eduardo para desmerecer os relatos das vítimas não teve sucesso. Não houve qualquer confusão por parte das vítimas. Elas explicaram tudo o que estava ao seu alcance explicar acerca da dinâmica do crime, denotando consistência e firmeza.

O casal de vítimas reconheceu os três réus, nas duas fases da persecução penal, sem qualquer sombra de dúvidas, e ainda individualizou a conduta de cada roubador. As vítimas disseram que o réu Piero foi quem permaneceu a maior parte do tempo no quarto com a família e que o réu Carlos era o mais agressivo, tendo ameaçado atirar e a bater nas vítimas. Já o réu Adão foi quem ficou rodando pela casa, mexendo nos armários e separando coisas para subtração.

Como já mencionado, as vítimas reconheceram Piero pessoalmente na delegacia. Também reconheceram fotograficamente os réus Adão e Carlos, dentre várias fotos que lhes foram exibidas pelos policiais. Como relatou o policial Anderson, o acusado Carlos também foi reconhecido por possuir uma certa tatuagem na mão esquerda. Embora algumas vítimas tenham dito que ele usava luvas, no caso em tela ele não usou. Em juízo, as vítimas ratificaram os reconhecimentos da fase policial e, com firmeza, ambas reconheceram os três réus presos preventivamente.

Merece ser destacado que, durante os reconhecimentos pessoais dos réus pelas

vítimas em juízo, estando os réus em estabelecimentos prisionais diferentes, o que demandou maior empenho de todos os profissionais envolvidos para o sucesso do ato judicial, as combativas defesas não apresentaram qualquer impugnação ou requerimento, confirmando a lisura e adequação dos procedimentos.

Portanto, a autoria do trio de réus é certa e inquestionável, traduzida por provas seguras, consistentes, desinteressadas e entrelaçadas. Não há dúvidas de que os acusados efetivamente ingressaram na residência das vítimas durante a madrugada e roubaram tudo que puderam levar no veículo Palio, da senhora Eliane, que lá estava. Outrossim, as três causas de aumento de pena estão perfeitamente verificadas, com base nas palavras concatenadas das vítimas.

É certo que os réus agiram em comparsaria de propósitos entre eles e com pelo menos outro elemento não identificado, que permaneceu fora da residência das vítimas, monitorando o movimento na rua, na função conhecida como "cavalo", com o qual os réus mantinham permanente contato por celular, conforme observaram as vítimas. Todos agiram mancomunados e motivados pelo mesmo desiderato criminoso de roubar, e fugiram juntos na posse de toda res furtiva. Houve divisão de tarefas, como já mencionado, e certamente repartição do produto obtido com a venda dos bens roubados.

Também o emprego de arma de fogo para maior constrangimento ficou evidenciado, com base nas palavras uníssonas das vítimas; indiferente qual dos assaltantes empunhava a arma, visto que estavam todos irmanados no mesmo propósito de roubar. Aliás, pelos relatos sob o crivo do contraditório, houve emprego de mais de uma arma de fogo. Como já anotado, a vítima Fernanda lembrou-se de uma arma, que com certeza estava nas mãos do réu Adão, mas não descartou que houvesse outras armas com os demais. Já a vítima Leonardo foi firme em afirmar ter visto três armas, uma com cada assaltante.

Em que pese não ter havido apreensão das armas de fogo utilizadas no crime, o reconhecimento do emprego de arma decorre das palavras seguras e taxativas das vítimas nesse sentido. Trata-se de entendimento coerente com a jurisprudência majoritária de nossos Tribunais: "APELAÇÃO CRIMINAL - roubo MAJORADO pelo concurso de agentes e emprego de arma DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos - Palavras das vítimas as quais se confere maior relevo - Reconhecimento efetivado pelos ofendidos, aliado aos demais elementos de convicção, que dão a certeza do cometimento do delito pelo apelante - Depoimento prestado por policiais - Validade - Res furtiva apreendida em poder do acusado - Inversão do ônus da prova - Afastamento das qualificadoras do emprego de arma e concurso de agentes - Descabimento - Devidamente evidenciado o cometimento do roubo mediante comparsaria e emprego de arma de fogo - Desnecessidade de apreensão do artefato, quando a comprovação de sua utilização é suprida por outros elementos de convicção [...]" (TJ-SP - Apelação: 00011815220158260635, 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Camilo Léllis, publicado em 29/06/2017). "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA.

PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A apreensão da arma não é condição necessária para o reconhecimento da majorante (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada sua utilização pelo depoimento da vítima. 1.1. Precedente: "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena quando outros elementos comprovem tal utilização. (HC 171.801/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015). 2. Doutrina: "a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização da arma), bastam elementos convincentes extraído dos autos, ainda que a arma não seja apreendida. Conferir: STF: "A qualificadora do art. 157, § 2º, I do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha

presencial."(HC 111.839-MT, 1ª T., rel. Luiz Fux, 22.05.2012, v.u)" (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2014.) 3. Recurso improvido" (TJ-DF: 20160610057636 0005685-42.2016.8.07.0006, 1ª Turma Criminal, Relator Desembargador Carlos Pires Soares Neto, publicado no DJE em 22/02/2017).

Por fim, também a restrição de liberdade das vítimas, por tempo juridicamente relevante, ficou sobejamente demonstrada. As vítimas permaneceram reféns dos réus por aproximadamente três horas e meia, o que certamente tornou muitíssimo mais grave o delito. Ao todo, cinco vítimas foram subjugadas dentro de sua própria casa, sendo duas idosas, mãe e avó de Fernanda, e uma criança de três anos de idade. As vítimas Fernanda e Leonardo foram amarradas e levadas para o quarto da avó de Fernanda, senhora Marlene, onde todas as vítimas permaneceram juntas e subjugadas, sob ameaça e vigilância armada do acusado Piero. O crime começou por volta de 3h da madrugada e só terminou com o raiar do sol, por volta de 7h da manhã.

Indiscutível que o tempo de restrição foi juridicamente relevante e capaz de agravar a conduta pela majorante específica.

De outra banda, não ficou devidamente configurado o crime de associação criminosa, em que pesem os argumentos ministeriais, impondo-se a absolvição dos réus Carlos Eduardo e Adão por insuficiência probatória.

Primeiramente, o réu Piero está definitivamente condenado por quadrilha armada, juntamente com roubo triplamente majorado e tortura, também em residência do Bairro do Sacomã, durante a madrugada, em comparsaria com Kauê Gusmão de Freitas, conforme peças dos autos nº 1502760-13.2018.8.26.0228, da 8ª Vara Criminal, juntadas a fls. 483/537, com trânsito em julgado para a defesa em 07/08/2020. No mesmo processo, há um terceiro denunciado, de nome Jefferson Cristiano da Silva, em autos desmembrados.

Apesar de evidente concurso de agentes entre os três réus para o cometimento do roubo sob análise e da existência de condenação definitiva de Piero pelo crime de quadrilha armada em processo diverso, a verdade é não foi trazida à apreciação a necessária prova de elementares do crime do artigo 288 do Código Penal para Adão e Carlos. Não há nos autos notícia de outros delitos perpetrados pelo grupo ou indício de estabilidade, a indicar que os três réus realmente se uniram de forma durável para práticas criminosas.

A análise dos processos veiculados na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, que foram invocados com a finalidade de demonstrar suposta associação criminosa entre os três acusados, não trouxe provas de condenações de Adão ou de Carlos. Apenas em um desses processos, o réu Carlos foi denunciado, mas foi absolvido. E nada existe quanto a Adão.

Nesse sentido, confira-se: autos nº 1509385-78.2019.8.26.0050 (fls. 466) – réu Piero definitivamente condenado e réu Carlos Eduardo absolvido (processo de roubo triplamente majorado, em grau recursal); autos nº 0101084-64.2018.8.26.0050 (fls. 431/432) – apenas o réu Piero definitivamente condenado (processo de roubo triplamente majorado, data dos fatos 31/08/2018); autos nº 1502760-13.2018.8.26.0228 (fls. 476/5370) – réu Piero definitivamente condenado e outros dois réus (processo de quadrilha, tortura e roubo triplamente majorado, data dos fatos 26/11/2018); autos nº 0011670-55.2018.8.26.0050 (fls. 538/569) – réu Piero definitivamente condenado e outro réu (roubo triplamente majorado); autos nº 0079123-67.2018.8.26.0050 (fls. 463) – réu Piero definitivamente condenado e mais dois réus (roubo duplamente majorado); autos nº 0008472-10.2018.8.26.0050 (fls. 401/402) – réu Piero definitivamente condenado (roubo triplamente majorado).

Passo ao cálculo das penas.

Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu Carlos Eduardo é reincidente específico (certidão de fls. 437/439), com condenação definitiva por roubo tentado perante a 30ª Vara Criminal da Capital. Também tem uma condenação definitiva por disparo de arma de fogo, perante a 16ª Vara Criminal da Capital, por fatos posteriores aos sob análise. O réu Adão é reincidente específico (FA de fls. 468/471 e certidão de fls. 472/474), com condenação definitiva por roubo perante a 14ª Vara Criminal da Capital. Também responde a um processo por roubo perante a 12ª Vara Criminal da

Capital. O réu Piero também é reincidente específico (FA de fls. 440/460 e certidão de fls. 461/467), com condenação definitiva por roubo perante a 28ª Vara Criminal da Capital. Piero também ostenta cinco condenações definitivas por roubo perante a 31ª, a 12ª, a 6ª, a 27ª e a 7ª Varas Criminais da Capital, por fatos anteriores aos sob análise e trânsitos em julgado posteriores. Piero também tem condenação definitiva por roubo e associação criminosa perante a 8ª Vara Criminal da Capital, além de outra condenação definitiva por roubo perante a 26ª Vara Criminal da Capital e mais uma condenação definitiva por roubo perante a 6ª Vara Criminal da Capital; todas por fatos posteriores aos sob análise. Por fim, Piero tem duas condenações por roubo, na 6ª e na 12ª Varas Criminais da Capital, pendentes de trânsito em julgado.

Nessa primeira fase, existem circunstâncias judiciais que determinam majoração de pena em metade para os três réus. Todos têm personalidade distorcida, com grave ruptura de caráter e decréscimo dos valores morais. Evidenciaram profunda frieza e audácia. Não há dúvidas de que houve premeditação dos agentes na prática de roubo a residência durante aquela madrugada. A ofendida Fernanda contou que seu filhinho tinha visto alguém olhando no muro na noite do crime. Os agentes pré-definiram a residência, estudaram as formas de ingresso e optaram pela janela de um dos banheiros, para evitar arrombamentos e os barulhos decorrentes, que despertariam os moradores e vizinhos no silêncio da noite. É bom lembrar que as vítimas foram tomadas de assalto durante a madrugada, enquanto dormiam, no interior da residência da família, asilo inviolável de todo cidadão. Sem a vigília do dia, as vítimas estavam sem defesa. Os acusados invadiram a residência da família, aterrorizaram as vítimas, assustaram a criança de pouca idade. Os acusados espalharam temor e pânico, a ponto de causar indelével trauma nas vítimas, que até hoje se faz presente na vida da família. Nesse sentido, deve ser destacado o relato de sobressalto da vítima Fernanda, quando acorda de madrugada, e a colocação diária de cadeiras e móveis para proteger as portas da casa antes de dormirem. As duas vítimas relataram que o trauma sofrido foi imenso. Para Leonardo, o maior problema foi permanecer na casa após o crime. Fernanda ficou muito tempo sem dormir, teve que fazer terapia, tiveram que colocar alarme na casa. Até hoje, Fernanda acorda assustada no meio da noite. A mãe de Fernanda já tinha depressão e pânico, quadro agravado pelo crime. Ainda, houve elevadíssimo prejuízo para a família, decorrente da subtração de grande quantidade de bens, com total estimado pelas vítimas em cerca de 30 a 50 mil reais, sendo que apenas o veículo foi recuperado. Não se pode perder de vista, ainda, a elevada e desnecessária agressividade do trio de acusados, diante de vítimas que não apresentaram qualquer reação e que já estavam subjugadas. As vítimas Leonardo e Fernanda foram amarradas bem forte e ficaram com os braços machucados. Destaque para a postura do réu Carlos, que de forma truculenta, a todo tempo ameaçava bater e atirar nas vítimas. Carlos rodava o tambor da arma para aumentar o nível de risco da conduta e o temor das vítimas, como uma "roleta russa", para fazer "graça", como detalhou a vítima Leonardo. Por tais motivos, diversos e graves, fixo as penas dos réus em SEIS ANOS DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA.

Na segunda fase de fixação da pena, porque reincidentes específicos, elevo em um sexto as penas dos acusados e obtenho o resultado de SETE ANOS DE RECLUSÃO E DEZESSETE DIAS-MULTA.

Na segunda fase incide também a agravante de crime de roubo contra maiores de 60 anos e crianças, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, ainda que não descrita na denúncia. Na residência havia duas senhoras, com 62 e 82 anos de idade (respectivamente, vítimas Eliane e Marlene), e uma criança de 3 anos de idade (vítima Bernardo), que também foram vítimas das graves ameaças e das perdas patrimoniais. As três vítimas não reuniam condições mínimas de reação diante do grupo de agentes criminosos, tanto que os próprios assaltantes concluíram que elas não precisariam ser amarradas, como o foram Leonardo e Fernanda. Como o crime foi premeditado e os agentes estavam observando os costumes e horários daquela família, seguramente já sabiam que na casa moravam também duas senhoras e uma criança. De acordo com a redação do artigo 385, do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz pode reconhecer agravantes, mesmo quando não tenham

sido alegadas. No caso, o Ministério Público requereu a incidência do acréscimo em suas derradeiras manifestações. Portanto, elevo as penas dos três réus em um quarto, considerando tratar-se de três vítimas em condição de inferioridade, o que facilitou o sucesso da empreitada criminosa. Obtenho como resultado OITO ANOS E NOVE MESES DE RECLUSÃO E VINTE E UM DIAS-MULTA.

Na terceira fase de fixação de pena, em razão da incidência de duas causas de aumento de pena previstas no parágrafo 2º, incisos II e V, do artigo 157, do Código Penal, aumento em (3/8) três oitavos a pena fixada. Não se trata de levar em conta apenas o número de causas de aumento, mas na medida em que configurada cada uma delas, acrescidas, sem sombra de dúvida, a prática criminosa mostra-se mais temida. Conforme contaram as vítimas, além dos três réus dentro da residência, havia pelo menos mais um quarto agente, que permaneceu fora da casa e com quem os réus se comunicavam por celular, para saberem a respeito da movimentação da rua. Isso amedrontou muito mais as vítimas. E os réus permaneceram na casa por cerca de três horas e meia, das 3h da manhã até quase 7h, esticando sobremaneira o tempo do crime e o nível de exposição e estresse das vítimas subjugadas. Obtenho como resultado a pena de DOZE ANOS E ONZE DIAS DE RECLUSÃO E VINTE E OITO DIAS-MULTA.

Ainda na terceira fase de fixação da pena, em razão da incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I (com a redação dada pela Lei nº 13.654/2018), do Código Penal, aumento em dois terços a pena fixada, considerando a alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018 e o relato de Leonardo, no sentido de que todos os agentes estavam armados. Obtenho, pois, a pena de VINTE ANOS E DEZOITO DIAS DE RECLUSÃO E QUARENTA E SEIS DIAS-MULTA.

Por fim, considerando o concurso formal, previsto pelo artigo 70 do Código Penal, e como idênticos os crimes de roubo perpetrados, aplico só uma das penas, aumentada em um quarto, levando em conta o número de vítimas patrimoniais, conforme descrição da denúncia (Leonardo, Fernanda, Eliane, Marlene e até mesmo o pequeno Bernardo). Os agentes sabiam que estavam subtraindo bens de várias pessoas diferentes.

Enquanto circulavam livremente pela residência, os agentes vasculharam todos os aposentos da casa, a saber, o quarto do casal Leonardo e Fernanda, o quarto da mãe de Fernanda, o quarto da avó de Fernanda e o quarto da criança, e de cada canto subtraíram objetos pessoais. Não há como acolher a alegação de crime único, porque seriam todos bens de patrimônio comum. Era muito claro que os bens pertenciam a pessoas diferentes: um homem, uma adulta jovem, duas senhoras de idades diferentes, uma criança. Obtenho o resultado de VINTE E CINCO ANOS E VINTE E DOIS DIAS DE RECLUSÃO E CINQUENTA E SETE DIAS-MULTA. À míngua de outras circunstâncias que incidam sobre os cálculos, torno definitivas as reprimendas.

Considerando a situação econômica dos réus, cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, atualizado monetariamente.

Os réus demonstraram alta periculosidade, agindo durante a madrugada, em concurso de agentes, com emprego de armas e mediante restrição de liberdade das vítimas.

Foram muito audaciosos ao invadir a residência das vítimas, amarrar o casal Leonardo e Fernanda e ameaçar, mediante emprego de arma de fogo, as cinco vítimas, dentre elas duas idosas e uma criança. O único regime compatível com a periculosidade dos agentes, com a gravidade da conduta praticada e com o quantum de pena é o fechado. A ação sob análise deixou claro que os três réus estão inaptos para o convívio social. Geraram enorme pavor e permanente trauma para as vítimas, além de prejuízos patrimoniais elevados. Os réus demonstraram a indiferença pelos valores morais e sociais mínimos para um convívio pacífico. Outrossim, as condenações pretéritas não foram suficientes para emendá-los e tornaram a delinquir gravemente.

Os réus foram presos preventivamente. O tempo de prisão não os favorece para a fixação de regime mais brando. A detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes dos acusados e nas informações carcerárias dos condenados, após a realização dos devidos cálculos.

Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pela boa conduta carcerária.

Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o

pedido contido na denúncia, para condenar CARLOS EDUARDO PEREIRA, ADÃO OLIVEIRA FEITOSA FILHO e PIERO DE BRITO KAINER à pena de VINTE E CINCO ANOS E VINTE E DOIS DIAS DE RECLUSÃO E CINQUENTA E SETE DIAS-MULTA, todos em regime inicial fechado, piso mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por quatro vezes, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", por três vezes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal. Outrossim, absolvo CARLOS EDUARDO PEREIRA e ADÃO OLIVEIRA FEITOSA FILHO da imputação que lhes foi feita pela denúncia, de prática do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, e o faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Presos preventivamente, os réus permaneceram custodiados durante todo o trâmite processual. Agora, condenados por crime muito grave em regime inicial fechado, com maior razão, não poderão apelar em liberdade. Recomendem-se-os na prisão em que se encontram.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

P. R. I. C.

São Paulo, 29 de julho de 2022.